

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 2152/2531

นางสาวเสาวนีย์ แซ่เจ็ง

โจทก์

นางสาววันดี จันทรเจริญพร กับพวก

จำเลย

นางสาวเสาวนีย์ แซ่เจ็ง โจทก์

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 220

ความว่า โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นสั่งว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงและศาลอุทธรณ์ก็ยกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริง จึงต้องห้ามฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ไม่รับฎีกา

โจทก์เห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นพิพากษายกฟ้องโจทก์โดยอาศัยข้อเท็จจริงแต่ศาลอุทธรณ์พิพากษายกฟ้องโจทก์ในปัญหาข้อกฎหมายจึงไม่ต้องห้ามฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของโจทก์ไว้พิจารณาพิพากษาต่อไป

หมายเหตุ ไม่ปรากฏหลักฐานว่าจำเลยทั้งสองได้รับสำเนาคำร้องแล้วหรือไม่

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยทั้งสองตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 180, 264, 265, 268, 83, 86

ศาลชั้นต้นได้สอบสวนมูลฟ้องแล้ว เห็นว่าคดีโจทก์ไม่มีมูลจึงพิพากษายกฟ้องโจทก์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา ศาลชั้นต้นมีคำสั่งไม่รับฎีกาดังกล่าว (อันดับ 39)

โจทก์จึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 40)

คำสั่ง

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าสัญญาเช่าเป็นเอกสารปลอมจำเลยที่ 2 ซึ่งลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาดังกล่าวและจำเลยที่ 1 ซึ่งมีชื่อในสัญญาคำประกันการเช่าไม่มีความผิดเป็นการยกฟ้องโจทก์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับศาลชั้นต้นการที่โจทก์ฎีกาว่า สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม จึงเป็นการโต้เถียงในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

ศาลอุทธรณ์วินิจฉัยว่า ข้อเท็จจริงฟังไม่ได้ว่าสัญญาเช่าเป็นเอกสารปลอมจำเลยที่ 2 ซึ่งลงลายมือชื่อเป็นพยานในสัญญาดังกล่าวและจำเลยที่ 1 ซึ่งมีชื่อในสัญญาคำประกันการเช่าไม่มีความผิดเป็นการยกฟ้องโจทก์ในปัญหาข้อเท็จจริงเช่นเดียวกับศาลชั้นต้นการที่โจทก์ฎีกาว่า สัญญาเช่าดังกล่าวเป็นเอกสารปลอม จึงเป็นการโต้เถียงในข้อเท็จจริงต้องห้ามมิให้ฎีกาตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 220 ที่แก้ไขแล้ว ที่ศาลชั้นต้นสั่งไม่รับฎีกาของโจทก์ชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สัมฤทธิ์ ไชยศิริ-ชูเชิด รักตะบุตร-เรียร ผุงทอง)

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ